

民事判决书

(2025)沪0115民初XXXX号

原告：某某电子科技有限公司，住所地上海市徐汇区XX路XX号XX大厦801室。法定代表人：王某某，执行董事。

被告：上海宏达科技有限公司，住所地上海市浦东新区XX路XX号XX产业园A栋301室。法定代表人：李国华，执行董事兼总经理。

原告某某电子科技有限公司与被告上海宏达科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2025年2月10日立案受理后，依法适用简易程序，于2025年3月20日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。

原告向本院提出诉讼请求：1.解除双方于2024年10月15日签订的《软件采购合同》；2.被告返还原告预付款400,000元；3.被告承担本案诉讼费用。事实与理由：被告交付的ERP系统存在库存管理模块无法批量导入导出、财务报表格式不符、系统运行速度慢等问题，致使合同目的无法实现，构成根本违约。

被告辩称：被告已按照合同约定的功能要求和交付时间完成了软件系统的开发与交付，原告所提问题均系操作层面的问题，并非软件功能缺陷，且被告已多次提供技术指导。请求驳回原告全部诉讼请求。

经审理查明：2024年10月15日，原、被告签订《软件采购合同》，约定被告为原告开发ERP系统一套，合同总价80万元，交付日期为2024年12月20日。原告于2024年10月22日支付预付款40万元。2024年12月20日，被告向原告交付了合同约定的软件系统，并提供了安装包、使用说明书及系统管理员账号密码。合同附件中未约定批量导入导出、报表格式等具体细节。被告在交付后多次通过远程方式为原告提供操作指导。

另查明：上海宏达科技有限公司成立于2018年3月15日，注册资本500万元，主营软件开发与信息技术服务，现有员工15人，经营正常，自成立以来持续纳税。

本院认为，原、被告签订的《软件采购合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。被告已按合同约定的交付时间向原告交付了合同约定的软件产品，并提供了操作指导，已履行合同主要义务。原告主张软件功能缺陷，但合同附件中并未对批量导入导出、报表格式等作出明确约定，原告亦未提供充分证据证明该系统存在致使合同目的无法实现的功能性缺陷。原告主张被告构成根本违约，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百六十三条之规定，判决如下：

- 驳回原告某某电子科技有限公司的全部诉讼请求；
- 案件受理费人民币7,300元，由原告某某电子科技有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审判员 XXX

2025年6月20日